

[일련번호 : 1]

감사결과 처분요구서

[부 서] ※☆★○처

[행정상 조치] “부서 경고”

[재정상 조치] “없음”

[신분상 조치] “주의”

[제 목] 동계근무복 제작구매 계약절차 위반

[현 황]

※☆★○처는 2022.5.26. 중증장애인생산품 생산시설을 통한 동계근무복 제작구매를 처음 계획하였다가 동년 7월 샘플 직원 품평회결과 임직원의 디자인 및 품질 최하평가를 받아 업체 재선정 및 브랜드 기성품 구입 등을 검토하다가 최종적으로 동년 10~11월에 중증장애인생산품 생산시설 발굴조사를 통해 2022.12.6. 마침내 『iH 2022년형 동계근무복 제작구매 계획(안)』 수립하였다.

※☆★○처는 2022.12.13. 해당 계획(안)을 市 계약심사 의뢰하였으나 심사결과 1벌당 320,000원인 설계단가를 110,000원으로 조정하라는 심사요청에 대해 가격이 불합리한 수준이 아니라는 답변을 2022.12.21. 제출하였고, 2022.12.28. 동계근무복 제작구매 결정(안)을 사장결재를 받아 2022.12.29. 계약팀에 동계근무복 제작구매를 의뢰하고, 2022.12.30. 물품계약을 체결

하였다.

※☆★○처가 2022.12.29.를 사장 결재 받은 『2022년형 동계근무복 제작 구매 결정(안)』의 IV 종합검토 내용중

‘... 맞춤형 근무복의 특성상 업체의 원부자재 사전 확보가 불가피함에 따른 자재구입비용과 생산 취소시 발생하는 손해보전금등 종합적으로 감안할 때 불가피성을 고려하여...’

라고 기재된바, 市 계약심사(구입단가 320,000원→110,000원 조정안) 의견 수용이 곤란한 사유중 하나를 들었는데, 구매 결정(안) 내용을 살펴볼 때 계약심사 및 계약체결 이전에 이미 사전 제작구매를 계약대상자에 의뢰한 정황이 확인된다.

2023.1.6. ※☆★○처 ▽■부장과 문답 진행 결과 계약체결 전 사전 원부자재 확보를 구두로 요청(2022.11.30.)하였다고 하며, 이와 같은 결정은 사장 보고 후 결정하였다고 진술하였다.

[위법·부당내용]

○ 지방계약법 위반

『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제14조(계약서의 작성 및 계약의 성립) 1항을 보면 “지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지연배상금, 그 밖에 필요한 사항을 명백히 적은 계약서를 작

성하여야 한다.” 라고 기술하며, 동조 3항은 “제1항 본문에 따라 계약서를 작성하는 경우에는 그 지방자치단체의 장 또는 계약담당자와 계약상대자가 계약서에 기명·날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다.” 라고 명시하고 있다.

※☆★○처가 2022.12.30. 동계근무복 물품계약을 체결하기 한달 전 거래 상대방에게 구두로 사전 원부자재 확보를 지시한 바는 동계근무복 제작 구매계약이 계약의 확정 없이 진행되었음을 확인하는 사례이며, 이는 지방계약법의 위 조항을 위반했음을 보여준다.

○ 회계규정 및 감사규정 위반

회계규정 제153조의2(지출예산의 집행)2항 따르면 “각 부서장은 공사·제조·용역의 도급, 물건의 매입·수리·운반 등에 관하여는 계약담당 부서장에게 그 집행을 요구하여야 한다.” 라고 규정하고, 제3항에서 “계약담당 부서장은 제1항1)의 요구를 받았을 때에는 즉시 소정의 절차에 따라 계약체결하여야 한다.” 라고 규정하고 있다.

감사규정 시행내규 제10조(일상감사의 범위) 1항에 따르면 “공사의 주요 업무 등을 집행하는 부서의 장은 별표12)에 따른 업무의 수행에 앞서 감사에게 일상감사를 의뢰하여야 한다.” 라고 규정하고 있다.

1) 현 회계규정상 제1항은 오기로 제2항으로 정정해야함.

2) 별표1 일상감사의 범위상 물품은 추정가격 3천만원 이상 구매시 일상감사 대상임

※☆★○처가 계약상대자에게 사전 원부자재 확보를 지시한 사례는 위 회계규정 및 감사규정을 미준수하였다.

※☆★○처는 근무복 제작이 통상 60~70일이 소요되고 이 중에서 원단 제작에 30일 이상 소요되며, 원부자재 상당부분이 국외에서 수입하는 자재이고, 우크라이나 전쟁으로 인한 원부자재 공급망 불안정에 따라 임직원의 동계근무복 착용 시기를 고려하여 제작기간을 최대한 줄이고자 원부자재 확보를 ※☆★○처장의 지시로 사전 구두로 요청하였다고 진술했다.

그러나, 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제14조(계약서의 작성 및 계약의 성립) 1항에서 기술하듯 계약서에 기본 기재사항으로 이행기간이 명시되는 바, 계약을 의뢰하는 집행부서는 위 소요기간을 감안하여 계약의뢰 시점, 계약 체결, 납품시점을 계획하여야 했다.

또한, 공사 감사규정에 의한 일상감사 및 『인천광역시 계약심사업무 처리 규칙』에 의거 계약심사에 따라 사업비 및 계약기본조건이 변동될 수 있는 가능성이 남아있고, 공사 상황에 따라 계획자체가 취소될 수 있는 여지가 있는 바 이러한 여지를 점검 받기 이전에 원부자재 확보 구두요청은 계약상대자로 하여금 재산적 피해를 야기할 수 있고, 자칫 민사상의 손해배상청구 등 법률적 분쟁의 권원이 될 소지가 있다.

지방군청이 공공시설공사를 계약체결 이전 선발주하였다가 관할 지자체에 설치승인을 반려받아 오다 계약상대자로부터 거액의 손해배상청구 소

송『2006가합89942』을 당한 사례에서 알 수 있듯 공공기관의 계약절차 준수는 엄격히 준수되어야 한다. 위 소송 사례에서도 선발주 사유는 공사기간단축이었으나, 공공기관은 집행부서의 최초 계획안이 최종계약조건이 되는 것이 아니며, 일상감사 및 계약심사 등 심의를 거쳐 비로소 계약의 퇴할 구매규격 및 물량, 단가가 확정됨을 간과해서 안될 것이다.

따라서, ※☆★○처의 선발주 사례는 임직원 근무 복지 향상과 원부자재 시장동향을 감안한 제작기간 단축을 사유로 하더라도, 그러한 사유 또한 사전에 계획단계에서 감안하여 시행되어야 함에도 이를 소홀히 하여 계약절차를 위반한 점은 인정된다.

[처분요구]

피 감사자(관리 2급 ▼※◇)에 대하여 『감사규정』 제20조(감사결과에 대한 조치)에 의거하여 “주의” 처분을 요구합니다.

※☆★○처는 계약절차 위반에 대하여 『감사규정』 제20조(감사결과에 대한 조치)에 의거하여 “부서 경고” 처분하오니, 이점 각별히 유념하시기 바라며, 부서내 업무연찬 등을 실시하여 추후 계약절차 위반 등의 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.